

التسويق والتجارة الدولية

International Marketing and Trading

المحاضرة الرابعة: البيئة القانونية في التسويق الدولي

International marketing legal environment

الدكتور سليمان علي

الدكتورة نريمان عمار

١. التعرف على النظام القانوني في بلدان العالم
٢. مناقشة مؤشرات الحرية الاقتصادية والية تأثيرها في عالم الاعمال
٣. مناقشة بعض القضايا القانونية في الاسواق الدولية

- البيئة القانونية الدولية
- القانون العام والقانون المدني
- مؤشر الحرية الاقتصادية
- النظام القانوني وعالم الأعمال
- محاربة الاحتكار
- الملكية الفكرية
- القضايا القانونية والاخلاقية

البيئة القانونية في السوق الدولية

القانون العام والقانون المدني

الشرعية الإسلامية

يتطابق النظام القانوني في
العديد من دول الشرق
الأوسط مع قوانين
الإسلام المستمدة من
القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف

القانون العام

والذي يقوم على العرف
والعادات السائدة والذي
تقوم فيه المحاكم من
خلال أحكامها اليومية
بتعريف وتفسير القانون
استناداً إلى الأحكام
السابقة،

القانون المدني

والذي يقوم على أساس
تشريع واضح ومفصل
ومكتوب يوضح أحكام
القانون في كل حالة
يمكن أن تطرأ وجذوره
مشتقة من القانون
الروماني.

البيئة القانونية في السوق الدولية

Index of Economic Freedom – مؤشر الحرية الاقتصادية



البيئة القانونية في السوق الدولية

Index of Economic Freedom – مؤشر الحرية الاقتصادية

40-50

Rank	Country	Overall	Change	rank	Country	Overall	Change
162	Democratic Republic of Congo	49.5	-0.8	172	Kiribati	45.2	-2.1
163	Suriname	49.5	+1.4	173	Sudan	45.0	-2.7
164	Iran	49.2	-1.9	174	Zimbabwe	43.1	+2.7
165	Liberia	49.0	-0.7	175	Bolivia	42.8	+0.5
166	Burundi	49.0	+0.1	176	Republic of Congo	41.8	+2.1
167	Equatorial Guinea	48.3	+7.3	177	Eritrea	38.5	-0.4
168	Sierra Leone	48.0	+0.5	178	Cuba	26.9	-0.9
169	Algeria	46.9	+0.7	179	Venezuela	25.2	-0.7
170	Turkmenistan	46.5	-1.9	180	North Korea	4.2	-1.7
171	Timor-Leste	45.9	+1.7				

البيئة القانونية في السوق الدولية

Index of Economic Freedom – مؤشر الحرية الاقتصادية

80-100

Rank	Country	Overall	Change	rank	Country	Overall	Change
1	سنغافورة	89.4	0.0	4	استراليا	82.6	+1.7
2	هونغ كونغ	89.1	-1.1	5	سويسرا	82.0	+0.1
3	نيوزيلاندا	84.1	-0.3	6	ايرلندا	80.9	+0.4

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

Antitrust Laws حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار

لقد أثارت سلسلة إجراءات مكافحة الاحتكار التي تم اتخاذها مؤخرًا في الولايات المتحدة ضد الشركات الأجنبية مخاوف من أن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي وكذلك سيادة الدول الأخرى. ينطبق القانون على أنشطة الشركات الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة وكذلك على الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الولايات المتحدة .

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

الملكية الفكرية Intellectual Property

براءة الاختراع

العلامة التجارية

حقوق التأليف

التزييف

الانتهاك

القرصنة

براءات الاختراع والعلامات التجارية المحمية في بلد ما ليست بالضرورة محمية في بلد آخر ، لذلك يجب على المسوقين الدوليين التأكد من تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية في كل بلد يتم فيه إجراء وممارسة الأعمال.

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

الملكية الفكرية Intellectual Property

براءة الاختراع patent

- لتسجيل براءة اختراع في أوروبا ، لدى الشركة خيار التسجيل على أساس كل دولة على حدة أو التقدم بطلب إلى مكتب البراءات الأوروبي في ميونيخ لتسجيل براءات الاختراع في عدد محدد من البلدان.
- إجراءات البراءات في أوروبا مكلفة للغاية ، ويرجع ذلك جزئياً إلى تكلفة ترجمة الوثائق التقنية إلى جميع لغات دول الاتحاد الأوروبي

التزييف Counterfeiting

هو النسخ والإنتاج غير المصرح به للمنتج. يستخدم التزييف أو التقليد اسم منتج يختلف قليلاً عن علامة تجارية مشهورة ولكنه قريب بما يكفي بحيث يخطئ المستهلكون في فهمه مع المنتج الأصلي.

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

الملكية الفكرية Intellectual Property

الانتهاك Infringement

يحدث عندما يكون هناك استخدام تجاري (أي النسخ أو التقليد) بدون موافقة المالك بقصد إرباك الجمهور أو خدعهم.

القرصنة Piracy

هي النشر أو النسخ غير المصرح به للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر. تقوم شركة Kimberly–Clark Corporation بتسويق مناديل ماركة Kleenex® وهي مالكة العلامة التجارية المسجلة

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

القضايا القانونية والاخلاق legal and ethical issues

قوانين مكافحة الإغراق Antidumping Laws

الإغراق هو نوع من استراتيجيات التسعير لبيع المنتجات في الأسواق الخارجية بأقل من التكلفة أو أقل من السعر المفروض على المستهلكين المحليين. يمارس الإغراق للاستيلاء على السوق الأجنبية وإلحاق الضرر بالمؤسسات الوطنية الأجنبية المنافسة

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

القضايا القانونية والاخلاق legal and ethical issues

السوق الرمادي gray market

توجد السوق الرمادية عندما ينتهي الأمر بالشركة المصنعة بقناة توزيع غير مقصودة تؤدي أنشطة مماثلة للقناة المخططة - ومن هنا جاء مصطلح التوزيع الموازي. من خلال هذه القناة الإضافية ، تتحرك سلع السوق الرمادية على الصعيدين الدولي والمحلي

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

القضايا القانونية والاخلاق legal and ethical issues

الرشوة والفساد Bribery and Corruption

الرشوة هي الممارسة التجارية الفاسدة للمطالبة أو تقديم نوع من المقابل - عادة الدفع النقدي - عند التفاوض على صفقة عبر الحدود.

في الولايات المتحدة ، من خلال قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) يجرم الشركات الأمريكية رشوة مسؤول في حكومة أجنبية أو حزب سياسي للحصول على أعمال أو الاحتفاظ بها

النظام القانوني وعلاقته بعالم الأعمال

الترتيب	الدولة الأقل فساد	درجة المؤشر	الترتيب	الدولة الأكثر فساد	درجة المؤشر
١	الدنمرك	٨٧	١	الصومال	٩
٢	نيوزلندا	٨٧	٢	السودان الشمالية	١٢
٣	فنلندا	٨٦	٣	سوريا	١٣
٤	سنغافورة	٨٥	٤	السودان	١٦
٥	سويسرا	٨٥	٥	افغانستان	١٦
٦	السويد	٨٥	٦	فنزويلا	١٦
٧	النرويج	٨٤	٧	كوريا الشمالية	١٧
٨	هولند	٨٢	٨	ليبيا	١٨
٩	لوكسمبورغ	٨٠	٩	غواني بياسو	١٨
١٠	المانيا	٨٠	١٠	الكونغو الجديدة	١٨
١١	أيسلندا	٧٨	١١	هايتي	١٨
١٢	كندا	٧٧	١٢	بوروندي	١٩
١٣	المملكة المتحدة	٧٧	١٣	جمهورية الكونغو	١٩
١٤	استراليا	٧٧	١٤	تركمنستان	١٩
١٥	النمسا	٧٧	١٥	العراق	٢٠
١٦	هونغ كونغ	٧٦	١٦	تشاد	٢٠
١٧	بلجيكا	٧٥	١٧	كامبوديا	٢٠
١٨	ايرلندا	٧٤	١٨	نيكارغوا	٢٢
١٩	اسبانيا	٧٤	١٩	اريتريا	٢٣

مؤشر الحرية
الاقتصادية

البيئة القانونية
الدولية

القانون العام والقانون
المدني

القانون والاخلاق

- قانون مكافحة الاغراق
- السعر الرمادي
- الفساد والرشوة

النظام القانوني وعلاقته بعالم الاعمال

- حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار
- الملكية الفكرية

التسويق والتجارة الدولية

International Marketing and Trading

نهاية المحاضرة الرابعة

البيئة القانونية في التسويق الدولي

International marketing legal environment

الدكتور سليمان علي

الدكتورة نريمان عمار